

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR - Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

LOI N 2015-037 RØgissant le bail d habitation a Madagascar

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET FORME DU BAIL

Article 1 : La prØsente loi rØgit les baux de locaux a usage d habitation ou a usage mixte professionnel et d habitation.

Article 2 : Les clauses du contrat sont librement convenues entre les parties sous rØserve du respect des rŁgles d ordre public.

Article 4 : Le contrat de bail d habitation doit obligatoire Øtre etabli par ecrit et en autant d exemplaires originaux qu il y a de parties.

Article 6 : Un Øtat des lieux contradictoire doit Øtre Øtabli par Øcrit à la remise des clØs et joint au contrat de bail.

Article 7 : Un Øtat des lieux de sortie est Øtabli lors de la restitution des clØs pour procØder au dØcompte des rØparations locatives.

Article 8 : Le bien louØ est destinØ exclusivement à l usage d habitation. La sous-location est interdite sans accord Øcrit du bailleur.

Article 9 : La durØe du bail d habitation est librement convenue sans pouvoir Øtre infØrieure à un (1) an renouvelable.

TITRE II : DU DEPOT DE GARANTIE, DU LOYER ET DES CHARGES

Article 12 : Le dØpØt de garantie versØ par le locataire Ø la signature du contrat ne peut en aucun cas excØder deux (2) mois de loyer principal h

Article 13 : Le dØpØt de garantie doit Øtre restituØ dans un dØlai maximal de deux (2) mois Øcompter de la restitution des clØs, dØduction faite

Article 15 : Le loyer principal est librement fixØ par les parties lors de la conclusion du contrat de bail.

Article 18 : La rØvision du loyer principal ne peut intervenir qu au terme de chaque pØriode triennale (3 ans) et est plafonnØe selon l indice des

Article 21 : Les charges locatives remboursables au bailleur doivent figurer sur des justificatifs rØels d eau, d ØlectricitØ ou d entretien des parti

TITRE III : DU RESILIATION ET DES PREAVIS DE CONGE

Article 24 : Le locataire peut rØsilier le bail à tout moment sous rØserve de notifier au bailleur un prØavis de trois (3) mois sans motif.

Article 25 : Le bailleur peut donner congØ au locataire pour reprise personnelle ou vente du bien en notifiant un prØavis minimal de six (6) mois.

Article 28 : La clause rØsolutoire pour dØfaut de paiement de loyer ne produit effet qu'un mois aprŁs une mise en demeure par acte d huissier r